

1500223-03.2020.8.26.0510

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Qualificado

Magistrado: Wander Benassi Junior

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: Vara do Júri/Exec./Inf. Juv.

Data de Disponibilização: 31/01/2022

... inclusive de outro crime hediondo (tráfico de drogas), além de furto - v. certidão de feitos a fls. 353/354.

De outro lado, incide a atenuante de confissão, vez que o réu, independentemente da circunstância que entendeu como justificativa para seu ato, admitiu a autoria dos disparos, e a rigor não negou o dolo homicida. Não há outras circunstâncias atenuantes.

Nesse cenário, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

Vara do Júri/Exec./Inf. Juv.

Avenida: 5 nº 535, Rio Claro-SP - cep 13500-380

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500223-03.2020.8.26.0510 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500223-03.2020.8.26.0510

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2016738/2020 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 6053233 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 270/20/924 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 2016738 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 270/20/924 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 2016738 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 270/20/924 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 2016738 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 270/20/924 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 2016738 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 270/20/924 - DEL.INV.GER. RIO CLARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Wander Benassi Junior

Vistos,

Ao relatório da sentença de pronúncia (fls. 220/225), adotado para que integre esta decisão, acrescento que o réu CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA, nesta data, foi submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri da Comarca.

Os Senhores Jurados, consideradas as respostas dadas aos quesitos que lhes foram propostos, responderam positivamente, por maioria, aos quesitos de materialidade, autoria e dolo, bem como, da mesma forma, negaram a absolvição por clemência. Ainda, por maioria de votos, afastaram o privilégio e reconheceram a existência de duas qualificadoras, constantes da pronúncia.

É o relatório. Fundamento e decido.

A Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos e, diante da deliberação dos senhores jurados, restou confirmada a responsabilidade penal do acusado pelo crime imputado na denúncia, bem como as respectivas qualificadoras.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, anoto que uma das circunstâncias qualificadoras determina a incidência do crime derivado, e a outra implica aumento de pena.

Assim, tomo a qualificadora de motivo fútil para tipificação do crime, e fixo a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão, não concorrendo outras circunstâncias ou consequências que demandem aumento de pena maior.

Na segunda fase, tomo a outra qualificadora, de recurso que dificultou a defesa da vítima, como agravante genérica, nos termos do art. 61, inciso II, alínea c, do Código Penal. E ainda anoto a reincidência do acusado, tratando-se inclusive de outro crime hediondo (tráfico de drogas), além de furto - v. certidão de feitos a fls. 353/354.

De outro lado, incide a atenuante de confissão, vez que o réu, independentemente da circunstância que entendeu como justificativa para seu ato, admitiu a autoria dos disparos, e a rigor não negou o dolo homicida. Não há outras circunstâncias atenuantes.

Nesse cenário, compenso a agravante de reincidência com a confissão, e pela agravante de recurso que dificultou a defesa da vítima aumento a pena em 1/5 (um quinto), ao montante de 14 (quatorze) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, que torno definitiva, diante da inexistência de causas de aumento ou de diminuição de pena na terceira fase de dosimetria.

O regime de cumprimento de pena será o inicial fechado, ante a hediondez do crime e a reincidência do réu.

Indefiro ao réu o direito de apelar em liberdade. Respondeu preso a este processo, e foi condenado nesta fase. Contraditório seria, depois de demonstrada sua culpabilidade, que receba o benefício de liberdade neste momento processual. Demais disso, remanescem os requisitos da custódia cautelar, sobretudo o risco concreto de o acusado se evadir do cumprimento da pena caso em liberdade, bem como o risco de cometimento de outro crime hediondo, ou outro crime igualmente violento.

No mais, não decorre de plano, neste momento, da detração do tempo de prisão cautelar já cumprido, que já haja cumprido requisito objetivo de progressão de regime, o que deve ser apurado em sede própria, verificado inclusive o mérito do condenado.

Isto posto, considerando o veredicto dos jurados, JULGO PROCEDENTE a ação penal e, como consequência, CONDENO o réu CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA, já qualificado nos autos, com fulcro no disposto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, à pena de 14 (quatorze) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão em regime inicial fechado, indeferido o direito de apelar em liberdade. Condono o réu ainda nas custas processuais, na forma da lei, ressalvada eventual justiça gratuita já concedida.

Publicada em plenário, saem as partes intimadas.

Cumpra-se.

Sala das Deliberações do Tribunal do Júri da Comarca de Rio Claro, 27 de janeiro de 2022, às 13h40min.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA